

[예상][13.02-2]상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

【문제 13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2 억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제 1 심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 "乙은 甲에게 1 억 2,000 만 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제 1 심 판결 선고 직후 乙과 만나 "더 이상 이 사건으로 다투지 않겠다"며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음 2) 甲이 상소권 포기 합의 후 제기한 항소가 적법한지 여부를 상소권 포기의 방식 및 효력과 관련하여 논하고, 전부 승소한 丙이 판결 이유만을 다투기 위해 제기한 항소에 "상소의 이익"이 인정되는지 판례의 태도인 형식적 불복설에 근거하여 기술하시오.